

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 ♦♦ 종합감사 －

2023. 12.

민원합의금의 SPC 지급 부담 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ◆◆ ♡실은 연료전지발전소 건설 및 운영을 담당하면서, 「☒ 발전사업 개발대행 용역」 계약 관련 민원합의금 지급업무를 처리하였다.
- 「☒ 발전사업 개발 대행 용역계약서[계약금액 : ***원(vat별도), ㉠㉠(주), 2020. 1.22.)」 제4조 3-2(원활한 착공위한 민원협의 용역업무)에 따르면, 계약상대자는 ‘최종 주민수용성 확보를 위한 대민협의 및 민원합의서 최종 날인·확보 업무’의 역무를 수행하도록 되어 있다.
 - 개발대행 용역 계약에 따라, 계약상대자인 ㉠㉠(주)는 20**.*.*~20**.*.* 기간 동안 인접 *개 마을과 민원 협의를 하였으며, 민원합의서 내용은 착공 시 *개 마을에 *천만 원씩 총 *억 원을 지급하고, ㄹ의 경우 발전소 운영기간 *년 동안 매년 *백만 원을 추가 지급하기로 민원합의를 하였다.
- 그런데 해당 계약서에는 민원합의금의 지급 주체에 대하여는 별도로 명시되어 있지 않아, 계약상대자가 아닌 ◆◆에서 20**.*.* 민원합의금 *억원을 지급처리 하였다.
- 그러나 ◆◆ 개발대행 용역 계약관련 부지정지 및 민원협의금이 *억 원 인데 반하여, 부지정지비(과일, 옹벽, 관로 제외) 추정금액은 ㉠㉠(주)의 사례 *억 원과 비교할 경우 약 *억 원 이하로 추정 되는 바, 나머지 *억 원은 민원협의관련 계약금액이라 할 수 있다. 법률자문 결과에 따르면 개발용역대가에 민원합의금의 포함 여부는 원칙적으로 용역계약서 문구에 따라 결정되어야 하고, 계약서 문구가 불명확하면 결국 법원에서 간접사실 및 제반 사정을 종합하여 판단하게 된다는 점 등을 고려 하면, 민원합의금의 지급은 개발사의 개발용역 대가(부지정지 및 민원협의 : *억 원)에서 지급됨이 타당하다.

지 적 내 용(계속)

○ 따라서 출자회사 운영비용 등의 리스크가 우리회사 경영에 부담이 되지 않도록 하기 위하여, 향후 우리회사의 신규 발전소 등의 건설 사업 추진시에는 개발 용역 계약관련 민원합의금에 대한 대금지급 주체의 명확화(개발사 부담 및 필요 시 변경계약)를 위한 개선방안 대책 수립이 필요하다.

❖ (관련부서 의견) ◆◆ 관련 직원은 SPC가 민원합의금을 지급하는 것이 불합리하다고 판단 하였지만 건설공사의 적기 착공, 법률질의, 주주사 동의 및 이사회 의결 등을 종합적으로 고려하여 업무를 처리하게 되었다고 추진 경위를 설명 하였다.

(관리부서 의견) ◆◆ 관리부서인 △△(주) ☆☆본부 관련 직원은 감사의견을 수용 하면서, 향후 민원합의금의 SPC 부담에 대한 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. △△(주) ☆☆본부장은 향후 신규 출자사업 추진 시, 한수원이 SPC 참여를 검토하는 과정에서 최초 사업 개발사가 체결한 모든 계약서를 충분히 검토하여 불명확하거나 불합리한 부분은 조정할 수 있도록 하는 방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ◎◎처

관련부서